

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1656/2532

อัยการ ท่งสง
นาย บุญ โชติ ช่วย คุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,80 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80 โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องดังนี้ มีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตามมาตรา 289,80 โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาข้อหาดังกล่าวในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ คงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้เฉพาะข้อหาความผิดตามมาตรา 288,80 ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษากลับกันมา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต่อสู้ขัดขวางร้อยตำรวจเอกกระหงษ์ ใจแสนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายขณะปฏิบัติหน้าที่จับกุมจำเลยในข้อหา มีอาวุธปืนดังกล่าวจำเลยใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจเอกกระหงษ์1 นัด โดยเจตนาฆ่า แต่กระสุนปืนไม่ลั่น และจำเลยใช้รถจักรยานยนต์ไม่มี

หมายเลขทะเบียนขับขีไปโดยไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 91, 138, 140, 288, 289, 371
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522 มาตรา 6, 59 ธิบอาวุธปืน กระสุนปืนและซองใส่กระสุนปืน จำเลยให้การ
ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 80, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
ลงโทษข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ข้อหาซื้ออาวุธปืน จำคุก 2 ปี ข้อหาพาอาวุธ
ปืน จำคุก 1 ปี จำคุก 13 ปี ธิบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง โจทก์และจำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายาม
ฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 80
ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 เพราะจำเลยไม่ทราบว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้ยกฟ้องสำหรับความผิดฐานนี้ ดังนี้ จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในฐานความผิดตามมาตรา 289, 80 โดยอาศัยข้อเท็จ
จริง กรณีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220 การที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทราบว่าผู้เสียหายเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในความผิดฐานนี้ โจทก์คงฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้เฉพาะข้อหาฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา 288, 80 ที่ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับกันมา ซึ่งจากทางนำสืบของโจทก์คงมีแต่ร้อยตำรวจเอกระ

หงษ์ ใจแสน ผู้เสียหายเพียงปากเดียวที่เบิกความว่า จำเลยได้ชักปืนออกยิงผู้เสียหาย 1 นัด แต่กระสุนปืนไม่ลั่น ส่วนพลตำรวจสันติ สีสม และนายวันชัย เจริญรูป ประจักษ์พยานอีก 2 ปาก ซึ่งอยู่รู้เห็นในเหตุการณ์พร้อมกันหาได้เบิกความรับรองในข้อนี้ไม่ แต่คงได้ความเพียงว่าผู้เสียหายกับจำเลยต่างกอดปล้ำกัน ซึ่งจากคำนายวันชัยว่า ผู้เสียหายเดินเข้าไปเอามือตบบริเวณลำตัวและที่เอวของจำเลยเพื่อค้นหาอาวุธปืน แต่จำเลยขัดขึ้นตามรูปเรื่องจึงนำไปได้ว่าจำเลยพยายามขัดขวางไม่ยอมให้ผู้เสียหายตรวจค้นพบอาวุธปืนที่จำเลยพกติดตัวมาเพื่อจะยึดเอาไปการกอดปล้ำยื้อแย่งกันจึงเกิดขึ้น เมื่อผู้เสียหายเห็นว่าจำเลยไม่ยอมให้ตรวจค้นโดยดี แต่กลับต่อสู้ขัดขวางเช่นนั้นจึงจำต้องใช้อาวุธปืนยิงขึ้น 1 นัด จำเลยถึงยอมจำนน ดังนั้นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายอันจะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ